

1500092-06.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... julgado aos 27/9/2011);

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ATIPICIDADE. ARTEFATO DESMUNICIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CONDUTA TÍPICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. REGIME PRISIONAL INICIAL. ABRANDAMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500092-06.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500092-06.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2007309/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 15579301 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

304/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2007309 - 02º D.P. ARAÇATUBA, 304/21/308 -

02º D.P. ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADENIR GUSTAVO MOREIRA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

ADENIR GUSTAVO MOREIRA DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 05 e 63, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 16, § único, inciso IV, da Lei 10.826/03, porque, segundo consta, no dia 10 de janeiro de 2021, por volta das 09h15, na rua Potiguara, nº 02, bairro Eng. Taveira, nesta cidade e Comarca de Araçatuba/SP, possuía arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida e munições de uso de permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Preso em flagrante delito, em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória ao réu, com imposição de medidas cautelares diversas (fls. 54/56).

A denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2021 (fls. 96/97).

O acusado, devidamente citado, ofereceu resposta à acusação a fls. 112/117.

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e defesa, sendo que, ao final, foi o acusado interrogado (fls. 154/158). O Ministério Público, em memoriais, postulou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, devendo a pena ser fixada no mínimo legal em razão da ausência de antecedentes (fls. 159/161).

A defesa, por sua vez, em debates orais, em razão da confissão, deixou de formular pedido de absolvição. No tocante à aplicação da pena, requer seja reconhecida a condição de primário, requerendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito está comprovada. A arma foi submetida a exame pericial, constatando-se que estava municiada, teve a numeração suprimida e estava apta para realização de disparo, conforme laudo pericial de fls. 82/85.

A autoria, de igual modo, é inconteste. Vejamos:

As testemunhas Tiago e Willian, policiais militares, disseram que foram irradiado via Copom que teria um indivíduo armado junto ao campo de futebol do Taveira. Se deslocaram ao local, mas não identificaram o réu de imediato. Em diligências, avistaram o acusado "andando apressado", no que realizaram a abordagem. Em revista, localizaram a arma de fogo em seu poder. Indagado, o acusado disse que estava sendo ameaçado.

Em interrogatório, o réu confessou a autoria dos fatos. Confirmou que estava em poder da arma de fogo e das munições. Que comprou de um caminhoneiro pelo valor de R\$ 3.000,00. Disse que seu pai foi morto e que estava sendo ameaçado de morte, por isso comprou para sua defesa.

Como se vê, a confissão do acusado encontra amparo nas demais provas colhidas ao longo da instrução, notadamente em razão da apreensão da arma de fogo que estava em seu poder, a qual, segundo exame pericial, estava apta à produção de disparos, além de estar com a numeração suprimida.

Desse modo, sua conduta se subsume ao tipo penal previsto no artigo 16 da lei n. 10.826/03, esclarecendo que não há que se falar que a conduta não apresentou lesividade, pois o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça perfilham o seguinte entendimento: "(...). Relembro, por oportuno, que, assim como o delito de embriaguez ao volante, também o crime de porte ilegal de arma de fogo classifica-se como crime de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de alguém portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, prescindindo a sua tipificação, por conseguinte, da demonstração de ofensividade real da conduta, o que não leva à inconstitucionalidade do referido tipo penal" (STF, HC 109.269, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado aos 27/9/2011);

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ATIPICIDADE. ARTEFATO DESMUNICIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CONDUTA TÍPICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. REGIME PRISIONAL INICIAL. ABRANDAMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO. 1. Em relação ao porte de arma de fogo desmuniada, esta Corte Superior uniformizou o entendimento – alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – de que o tipo penal em apreço é de perigo abstrato. Precedentes. 2. Não há falar em atipicidade material da conduta atribuída à acusada Renata de Souza Garcia, porque o simples fato de possuir, sob sua guarda, arma (dois revólveres com numeração suprimida) à margem do controle estatal – artefato que mesmo desmuniado possui potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador – caracteriza o tipo penal previsto no art. 16, parágrafo único, I, do Estatuto do Desarmamento, principalmente porque o bem jurídico tutelado pela norma penal não é a incolumidade física de outrem, mas a segurança pública e a paz social, efetivamente violadas" (STJ, HC 447.071/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado aos 14/8/2018, 6ª Turma).

Na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, há que se pontuar que a conduta do acusado é considerada típica porque o artigo 16 da lei n. 10.826/03 visa resguardar a segurança pública e a paz social, que podem ser violadas diante da potencial intimidação que a exibição de arma de fogo provoca.

Passo a dosar a pena do acusado.

Na primeira fase, atenta às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, vejo que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu, que é primário.

Assim, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 03 anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em conformidade com o que prevê o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Na segunda fase, não há agravantes, mas está presente a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo sobre a pena base, pois já estipulada no mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Na terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que torno definitiva a pena anteriormente fixada em desfavor do acusado, à míngua de circunstâncias modificadoras.

O regime inicial para cumprimento da pena pelo acusado será o aberto, pois não ostenta antecedentes criminais, embora ostente condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas e se encontre preso pela prática de outro delito.

O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, mas o acusado ostenta condenação posterior transitada em julgado por crime de roubo (fls. 151), de modo que a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal não se mostra socialmente recomendável.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação penal e CONDENO ADENIR GUSTAVO MOREIRA DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 05 e 63, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

O réu poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Determino o encaminhamento da arma de fogo e munições apreendidas nestes autos para destruição pelo Comando do Exército, caso essa providência ainda não tenha sido adotada.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome no rol dos culpados.

P. R. I. C.

Araçatuba, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA